

<제02장 취소소송의 대상적격.제03절 재결>

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제02절 행정심판의 당사자적격>

[기출][2014-1-2]제3자의 청구에 따른 인용재결로 인하여 불이익을 입게 된 원처분 상대방의 소송제기 가능성 및 소송의 대상

《[문제1] A회사의 근로자 甲은 노동조합을 설립하고자 「노동조합 및 노동관계조정법」 제10조에 따라 설립신고를 하였으나, 甲이 설립하려는 노동조합은 경비의 주된 부분을 사용자로부터 원조받는 조직으로, 동법 제2조 제4호에 의해 노동조합으로 보지 아니하는 것이다. 그럼에도 불구하고 관할 행정청은 甲의 조합설립신고를 수리하였고, 이에 A회사는 甲의 조합은 무자격조합임을 이유로 신고수리에 의해 취소심판을 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)》

(물음2) 만약 A회사의 취소심판이 인용되어 취소명령재결이 행해지면, 甲은 이러한 인용재결에 대해 취소소송으로 다툴 수 있는가? (20점)》

<문제1의 물음2> 제3자의 청구에 따른 인용재결로 인하여 불이익을 입게 된 원처분 상대방의 소송제기 가능성 및 소송의 대상

I. 문제의 제기

- 사안에서 A회사의 취소심판이 인용되어 노동조합 설립신고 수리를 취소하는 취소명령재결이 이루어졌고, 甲은 이에 대하여 소송으로 다투고자 한다. 쟁점으로 <취소명령재결이 취소소송의 대상이 되는지>와 <甲이 그 인용재결을 직접 취소소송으로 다툴 수 있는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 A회사의 취소심판이 인용되어 취소명령재결이 행해지면, 甲은 이러한 인용재결에 대해 취소소송으로 다툴 수 있는가를 설명한다.

II. 재결취소소송과 제3자요 행정행위의 인용재결 범위

1. 원처분주의와 재결 자체에 고유한 위법의 의미

(1) 행정소송법 제19조의 규정

- 「행정소송법 제19조」는 원칙적으로 원처분을 취소소송의 대상으로 삼되, 예외적으로 재결 자체에 고유한 위법이 있는 경우에 한하여 재결에 대한 취소소송을 제기할 수 있도록 규정하고 있다.

(2) 고유한 위법의 학설 및 판례

- 재결 자체에 고유한 위법이란 원처분에는 없고 재결에만 있는 재결청의 권한 또는 구성과 같은 주체의 위법, 재결 절차나 형식의 위법, 그리고 재결 내용의 위법을 의미한다. “판례”는 주체, 절차, 형식뿐만 아니라 내용상의 위법(사실오인, 법리오해 등)도 고유한 위법에 포함된다는 태도를 취하고 있다.

2. 제3자요 행정행위의 인용재결과 대상적격

(1) 제3자요 행정행위와 인용재결의 특수성

- 제3자요를 수반하는 복효적 행정행위에 대하여 제3자가 행정심판을 제기하여 그 청구를 인용하는 재결(취소재결)이 내려지면, 원처분의 상대방은 이 인용재결로 인하여 비로소 권리나 이익을 침해받게 된다. 원처분 자체는 자신에게 유리한 수익적 처분이었으므로 상대방은 원래의 원처분을 다툴 소의 이익이 없다.

(2) 판례의 태도

- “대법원”은 복효적 행정행위, 특히 제3자요를 수반하는 행정행위에 대한 행정심판청구에 있어서 그 청구를 인용하는 내용의 재결로 인하여 비로소 권리이익을 침해받게 되는 자는 그 인용재결에 대하여 다툴 필요가 있다고 본다. 또한 그 인용재결은 원처분과 내용을 달리하는 것이므로, 그 인용재결의 취소를 구하는 것은 원처분에는 없는 재결 자체에 고유한 하자를 주장하는 셈이어서 당연히 항고소송의 대상이 된다고 판시하고 있다.

III. 사안의 적용

1. 소의 대상과 재결 고유의 위법 충족 여부

(1) 제3자요 행정행위의 성격

- 관할 행정청의 노동조합 설립신고 수리처분은 신청인인 甲에게는 노동조합으로서의 법적 지위를 부여하는 수익적 행정행위인 동시에, 사용자인 A회사에게는 단체교섭 의무 등을 부담시키는 제3자요 행정행위의 성격을 가진다.

(2) 인용재결로 인한 불이익의 발생

- A회사가 제기한 취소심판이 인용되어 수리처분을 취소하는 재결이 내려지면, 수익적 처분의 상대방이었던 甲은 이 인용재결로 인해 비로소 법정 노동조합의 지위를 박탈당하는 직접적인 권리 침해를 입게 된다. 甲에게는 당초의 수리처분이 유리한 처분이었으므로 이를 스스로 다툴 수 없었고, 오직 해당 인용재결을 통해서만 자신의 불이익을 시정할 수 있다. 따라서 “판례”의 확고한 법리에 따를 때, 甲이 해당 인용재결의 취소를 구하는 것은 원처분에는 없는 재결 자체에 고유한 위법을 다투는 것이 되므로 “행정소송법 제19조 단서”의 대상적격을 충족한다.

2. 원고적격 및 피고적격의 검토

(1) 원고적격의 구비

- 甲은 비록 행정심판의 청구인은 아니었으나, 제3자의 청구를 인용하는 재결로 인하여 자신의 법률상 이익(노동조합 설립등록 지위)을 직접 침해받은 원처분의 상대방이므로 “행정소송법 제12조”의 원고적격을 구비한다.

(2) 피고적격의 확정

- 재결취소소송의 대상이 재결 자체이므로, 소송의 피고는 원처분청이 아니라 해당 인용재결을 내린 행정청인 행정심판위원회가 되어야 한다.

IV. 결론

- 사안에서 A회사의 취소심판이 인용되어 甲의 노동조합 설립신고 수리처분을 취소하는 재결이 내려진 경우, 원처분의 상대방인 甲은 이 인용재결로 인해 비로소 자신의 권리와 법률상 이익을 직접 침해받게 된다. 이 인용재결은 원처분과 내용을 완전히 달리하는 새로운 처분의 성격을 가지는데, 원처분에는 없는 재결 자체에 고유한 하자가 존재하는 셈이므로 “행정소송법 제19조 단서”에 따라 당연히 취소소송의 대상이 된다. 결론적으로 甲은 해당 인용재결을 소송의 대상으로 삼고 인용재결을 행한 행정심판위원회를 피고로 하여 적법하게 취소소송을 제기함으로써 권리를 구제받을 수 있다.